

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות

פ/25/6347

הצעת חוק לטיפול סביבתי בציד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (תיקון – חובת מיחזור פסולת סוללות לרכב חשמלי ורכב היברידי), התשפ"ו–2025

תיקון סעיף 2 1. בחוק לטיפול סביבתי בציד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב–2012¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2 –

(1) אחרי ההגדרה "אמצעי הפחתה במקור" יבוא :

"האסדרה האירופית" – ההסדרים המקובלים באסדרה הנוהגת במדינות האיחוד האירופי, כתוקפה מעת לעת, לעניין מיחזור של סוללות לרכב חשמלי או היברידי, ובכלל זה בדירקטיבות, תקנות, מודלים, שיטות, תקנים ונהלים מקצועיים ;"

(2) אחרי ההגדרה "סוללה או מצבר לרכב מנועי" יבוא :

"סוללה לרכב חשמלי או היברידי" – סוללה לרכב חשמלי או היברידי המספקת כוח חשמלי לצורך הנעה ;"

(3) אחרי ההגדרה "פסולת סוללות ומצברים" יבוא :

"פסולת סוללות לרכב חשמלי או היברידי" – סוללות לרכב חשמלי או היברידי שהושלכו או שהמחזיק בהם מתכוון להשליכם, או שהוא נדרש להשליכם לפי דין ;"

(4) אחרי ההגדרה "קבוצת סיווג" יבוא :

"רכב היברידי" – רכב מנועי, בעל מנוע המורכב ממנוע חשמלי ומנוע בעירה פנימית ;

¹ ס"ח תשע"ב, עמ' 530.

"רכב חשמלי" – רכב מנועי המונע באמצעות מנוע חשמלי וכן רכב מנועי שאינו מונע באמצעות מנוע בעירה פנימית או בגז בלבד;";

(5) בהגדרה "רכב מנועי", המילים "לרבות רכב מנועי המונע במנוע חשמלי" – יימחקו.

הוספת סעיף 44 .2. אחרי סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא:

"חובת מיחזור א4. (א) יצרן ויבואן של רכב חשמלי או היברידי, יבצעו, בכל שנה, מיחזור מוכר של פסולת סוללות לרכב חשמלי או היברידי בשיעור שלא יפחת מ-50 אחוזים מסך הסוללות לרכבים חשמליים או היברידיים שמכר היצרן או היבואן באותה שנה, (בסעיף זה – יעד מיחזור הסוללות לרכב היברידי ורכב חשמלי).

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד יום ט"ז בטבת התשצ"ב (31 בדצמבר 2031), יהיה יעד מיחזור פסולת סוללות לרכב חשמלי או היברידי כמפורט להלן:

(1) בשנת 2026 – 15 אחוזים;

(2) בשנת 2027 – 20 אחוזים;

(3) בשנת 2028 – 25 אחוזים;

(4) בשנת 2029 – 30 אחוזים;

(5) בשנת 2030 – 35 אחוזים;

(6) בשנת 2031 – 40 אחוזים.

(ג) השר יקבע תקנות לעניין מיחזור מוכר של סוללות לרכב חשמלי או היברידי.

(ד) בסעיף זה, "מיחזור מוכר של סוללות לרכב חשמלי או היברידי" – מיחזור מוכר בהתאם לאסדרה האירופית והוראות השר שנקבעו לפי סעיף קטן (ג).

תיקון סעיף 38 .3. בסעיף 38(א) לחוק העיקרי, אחרי "פסולת ציוד וסוללות" יבוא "ופסולת סוללות לרכב חשמלי או היברידי".

- תיקון סעיף 43 4. בסעיף 43(ג)(1) לחוק העיקרי, במקום "3 ו-4" יבוא "3, 4 ו-4א".
- תיקון סעיף 46 5. בסעיף 46 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:
- "(ה1) לא עמד יצרן, יבואן או גוף יישום מוכר ביעדי המיחזור לפי סעיף 4א, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום של 7,500 שקלים חדשים בשל כל טונה של פסולת סוללות לרכב חשמלי או היברידי שלא ביצע לגביה מיחזור מוכר בהתאם ליעדים האמורים; על אף האמור, בשנים 2026 עד 2028 יהיה סכום העיצום הכספי שרשאי המנהל להטיל בשל הפרה כאמור כמפורט להלן:
- (1) בשנים 2026 ו-2027 – 4,320 שקלים חדשים;
- (2) בשנת 2028 – 6,650 שקלים חדשים."
- תיקון סעיף 63 6. בסעיף 63(א)(10) לחוק העיקרי, אחרי "מנועי" יבוא "למעט סוללה לרכב חשמלי או היברידי".
- תקנות ראשונות 7. תקנות ראשונות לפי סעיף 4א(ג) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה יותקנו בתוך שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

דברי הסבר

בשנים האחרונות קיבלה ממשלת ישראל מספר החלטות שתכליתן האצת המעבר לשימוש בכלי רכב פחות מזהמים וסוגי דלק נקיים. זאת, בין היתר, בהתאם למחויבויות הבין-לאומיות של ישראל להפחית פליטות גזי חממה ולמגמה העולמית במסגרתה מדינות וערים רבות בעולם קובעות מדיניות איסור והגבלת מכירת רכבים מזהמים כאמצעי הגעה ליעד הפחתה של 0% פליטות מרכבים. החלטות ממשלה אלו נועדו להאיץ ולהיערך למעבר לצריכת תחליפי דלקים, תוך התמודדות עם אתגרים וצמצום השפעות חיצוניות שליליות של מעבר זה על תשתיות החשמל ורמת הגודש בכבישים במשק הישראלי. עם זאת, החלטות אלה אינן מספקות מענה לטיפול הסביבתי ההולם להיקף הפסולת של רכבים חשמליים והיברידיים בסוף חייהם, אשר צפוי להגיע לכדי סדר גודל משמעותי ויצריך מענה במסגרת המדיניות הסביבתית של משרדי הממשלה, בדומה למענה שמספקים ההסדרים הקיימים בחוק כיום המתמודדים עם פסולת מסוגים שונים. כך למשל, חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג–1993, חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט–1999, החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז–2007, החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א–2011 והחוק לטיפול סביבתי בציד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב–2012 (להלן – החוק).

רכבים חשמליים והיברידיים מכילים כמות גדולה של חומרים מורכבים, רכיבים אלקטרוניים ומאגרי אנרגיה. אותם רכיבים, בדגש על סוללות ומצברים (לרוב מסוג Lithium Ion), מכילים חומרים מסוכנים אשר ללא טיפול סביבתי נאות בסוף חייהם, עלולים להוות סכנה בעלת השפעה שלילית על

הסביבה, על בריאות הציבור וניקיון המרחב הציבורי ולגרום סכנת התלקחות.

ההסדר החוקי המסדיר את הטיפול בפסולת מסוכנת בישראל ככל הנוגע לסוללות ליתיום, הינו מכוח תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א–1990, תקנות החומרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"ד–1994, ומכוח תנאים בהיתרי רעלים של מפעלי הטיפול, וזאת בהתאם לאסדרה ולעקרונות בין-לאומיים. יחד עם זאת, הסדר זה אינו נותן מענה מספק לטיפול סביבתי בחומרים אלו, ואינו מעודד שימוש חוזר בסוללות או צמצום כמות הפסולת הנוצרת מציוד זה. יתרה מכך, ההסדר אינו מקטין את ההשפעות הסביבתיות והבריאותיות השליליות של פסולת זו, כפי שבא לידי ביטוי בהסדר הקיים בדבר טיפול סביבתי בציוד אלקטרוני וחשמלי, אשר מעודד שימוש בחלופות להטמנה וליצוא פסולת, כמו שימוש חוזר ומיחזור והפיכתה של הפסולת למשאב כלכלי.

במהלך השנה האחרונה אישר הפרלמנט האירופי את "רגולציית הסוללות" הנוגעת להיבטים סביבתיים של תכנון, ייצור ומיחזור סוללות בקיבולת 2 קילוואט ומעלה, שנמכרות באיחוד האירופי ובעיקר לסוללות ליתיום לרכב. הרגולציה האירופית הינה פורצת דרך וראשונה מסוג בעולמות ה-"כלכלה המחזורית", ותכליתה לחזק את כלכלת ותעשיית המיחזור באירופה ולהקטין את התלות האירופית בגופים זרים לצורך השלמת המעבר לאנרגיה ירוקה.

על רקע זה, מוצע להסדיר את הטיפול הסביבתי בסוללות רכבים חשמליים והיברידיים גם בישראל. זאת, כהיערכות לשנים הקרובות במהלכן יחלו רכבים מסוג זה להגיע לסוף חייהם ולאפשר את מיצוי פוטנציאל התנופה של תעשיית המיחזור בישראל והפיכת החומרים המסוכנים שיטופלו למשאב כלכלי. כיום, הטיפול הסביבתי בפסולת אלקטרונית ובסוללות נמצא תחת אחריות המשרד להגנת הסביבה, ומאורגן כך שיישום החוק והעלויות החיצוניות הסביבתיות של פסולת זו מושתות על היצרנים והיבואנים. זרם הפסולת מטופל תוך בקרה, פיקוח והנחיות מקצועיות של הנהלת המשרד להגנת הסביבה ונקבעו בחוק יעדי מיחזור המטמיעים את עיקרון "המזהם משלם" על ידי שימוש במנגנון אחריות היצרן המורחבת. על רקע זה, הוקמו בשנים האחרונות בישראל תשתיות טיפול מתקדמות לפסולת אלקטרונית, חשמלית וסוללות. הגופים הפועלים ברישיון מטעם המשרד להגנת הסביבה ומפוקחים על ידו, מפעילים מנגנון מוסדר לאיסוף ומיחזור מוכר של פסולת אלקטרונית וסוללות. המנגנון פעיל ויעיל, ואף עומד ביעדי המיחזור של החוק. מאחר והטיפול בסוללות רכב חשמלי והיברידי דומה בעיקרו לאופן הטיפול בפסולת אלקטרונית וחשמלית, ואי לכך שגיבושו ואימוצו של הסדר חקיקתי רחב לטיפול בכלל פסולת הרכבים בסוף חייהם בישראל יימשך שנים רבות, מוצע לפעול להרחבת ההסדר החקיקתי לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ולהחיל אותו על סוללות לרכבים חשמליים והיברידיים.

סעיף 1 לחוק המוצע – הגדרות

תיקון ההגדרה "רכב מנועי" – כיוון שמוצע בתיקון זה להכיל חובת מיחזור של סוללות לרכבים חשמליים והיברידיים, מוצע לבצע הפרדה בהגדרות בין רכב מנוע בעירה פנימי לרכב חשמלי ורכב היברידי. על כן, מוצע להסיר מהגדרת "רכב מנועי" את ההתייחסות לרכב המנוע במנוע חשמלי, ולהוסיף את ההגדרות "רכב חשמלי" – רכב מנועי המנוע במנוע חשמלי; "רכב היברידי" – רכב מנועי בעל מנוע כלאיים המורכב ממנוע חשמלי וממנוע בעירה פנימית.

סעיף 2 לחוק המוצע – חובת מיחזור פסולת סוללות לרכב חשמלי או היברידי

בהתאם לעיקרון הסביבתי של "אחריות יצרן מורחבת", מוצע לקבוע כי יצרנים ויבואנים של רכבים חשמליים והיברידיים יהיו חייבים במיחזור מוכר של סוללות לרכבים חשמליים והיברידיים בשיעורים המוצעים. כן, מוצע לקבוע כי הוראות לפי סעיף זה ייקבעו על ידי השר בתוך 180 ימים מפרסומו של חוק זה ברשומות.

סעיף 3 לחוק המוצע – מיתקן טיפול

מוצע לתקן את סעיף 38 לחוק ולקבוע כי ההוראות לעניין הפעלת מתקן טיפול וקליטה או אחסון בו יחולו גם בנוגע לצידוד פסולות סוללות לרכב חשמלי או היברידי.

סעיף 4 לחוק המוצע – עונשין

על מנת להחיל אכיפה על אי-עמידה ביעדי המיחזור של סוללות לרכבים חשמליים והיברידיים מוצע לתקן את סעיף 43(ג)(1) לחוק כך שיחול גם לעניין מיחזור פסולת סוללות לרכבים חשמליים או היברידיים.

סעיף 5 לחוק המוצע – עיצום כספי

מוצע להוסיף לסעיף 46 לחוק, סעיף קטן בדבר העיצום הכספי שיחול בגין אי-עמידה ביעדי המיחזור של פסולת סוללות לרכבים חשמליים והיברידיים.

סעיף 6 לחוק המוצע –

מוצע לתקן את סעיף 63 לחוק ולהבהיר כי הסייג של רכב מנועי מתחולת החוק לא יכלול סוללה לרכב חשמלי או היברידי. קרי, החוק המוצע יחול על סוללה כאמור.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בכסלו התשפ"ו (08.12.2025)